

1530779-24.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 14/19), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530779-24.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530779-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2347336/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22075922 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7117/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2347336 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR FERREIRA CONCEIÇÃO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JOÃO VICTOR FERREIRA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 13h50min, na Avenida Carlos Lacerda, nº 678, bairro Campo Listo, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com, ao menos, outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma carga de cigarros avaliada em, aproximadamente, R\$ 13.000,00 (treze mil reais), pertencente à empresa Souza Cruz S.A., representada por Ziden Arlen Nascimento dos Santos.

Consta da denúncia que segundo o apurado, o denunciado e, ao menos, outros três indivíduos ainda não identificados, se uniram para a prática do crime em tela. Assim, no dia dos fatos, o motorista Ziden Arlen Nascimento dos Santos e o ajudante Rodolfo Vicente da Silva, ambos funcionários da Fadel, que presta serviços para a Souza Cruz, se encontravam a bordo do veículo Fiat/Fiorino, de placas QRI-1A95, realizando entrega de mercadorias, quando passaram a ser perseguidos pelo denunciado e demais comparsas.

Relata a inicial que na ocasião, o denunciado e os demais roubadores estavam em, ao menos, quatro motocicletas, sendo que o denunciado ocupava a motocicleta Honda/CF 160 Star, de placa CSC-1F89.

Narra a exordial que os roubadores, então, em dado momento, abordaram as vítimas e um deles bateu no vidro do motorista, anunciando o assalto mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, chegando a ameaçar Ziden de morte sob a exigência de abrir a porta do baú.

Segundo a acusação, neste momento, a empresa bloqueou as portas do veículo, gerando nervosismo nos roubadores. Após a liberação das portas, a pedido dos funcionários, os roubadores se dirigiram até o baú do veículo Fiorino e subtraíram as mercadorias que ali estavam.

Expõe a denúncia que policiais militares realizavam policiamento quando foram avisados por populares sobre o roubo em andamento e foram até o local dos fatos. Ali chegando, avistaram quatro indivíduos, em quatro motos, com caixas de cigarros sobre os tanques dos veículos. Ao notarem a presença policial, os criminosos empreenderam fuga, tendo os policiais logrado êxito em abordar apenas o denunciado, o qual estava na posse de uma caixa de cigarros.

Conforme relatado pela inicial acusatória, uma parte dos bens subtraídos foi, assim, apreendida e avaliada em R\$ 1.249,84 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) (fl. 27).

Ao fim, é da exordial que ao ser interrogado (fls. 11/12), o denunciado confirmou que, juntamente com outros indivíduos, estava descarregando a carga de um veículo Fiorino quando foi abordado por policiais militares.

Por decisão exarada em 22 de dezembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 50/52).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 04 de fevereiro de 2022 e, nesta oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 17 de março de 2022 (fls. 94/95).

A Defesa constituída apresentou resposta à acusação, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pleiteou pelo reconhecimento da inocência do acusado e sua decorrente absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal (fls. 111/116).

Aos 23 de fevereiro, o recebimento da denúncia foi mantido e o requerimento formulado pela Defesa visando a concessão da justiça gratuita foi deferido (fls. 126/127).

Durante a instrução em juízo, foi ouvida a vítima R.V.da S., as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Sustentou o afastamento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, que não foi minimamente demonstrada em juízo.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu das imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conseqüentemente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura Clausulado. Subsidiariamente requereu a fixação da pena base no mínimo legal cominado, aplicando-se ainda as 02 (duas) atenuantes constantes no artigo 65, inciso I e III, alínea "d" do Código Penal, bem como seja concedida a substituição da pena nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, de restritiva de liberdade por outra restritiva de direito, mostrando-se o REGIME ABERTO adequado para início do cumprimento da reprimenda, ou ao menos

em caso de condenação que seja no REGIME SEMIABERTO, como forma de aplicação da sempre costumeira Justiça.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 14/19), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 27), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a vítima Rodolfo Vicente da Silva narrou, em síntese, que saíram para fazer as entregas da Souza Cruz e observaram dois rapazes em uma moto.

Conseguiram fazer a primeira entrega em um posto de gasolina. Quando passaram pela avenida Carlos Lacerda eles estavam em um estabelecimento com várias motos.

Apareceram várias motos, muitas motos e começaram a saquear. Na sequência, começaram a correr e o rapaz identificado com o número "2" (Réu João Victor) ficou para trás com uma caixa de cigarro. Presta serviço para a Souza Cruz. Desde o início percebeu uma moto. Se não se engana foi na quarta entrega que conseguiram "pegar a gente". Eram de oito a dez motos. Até transeuntes pegaram mercadoria. O declarante não visualizou arma de fogo, não apresentaram nenhuma arma de fogo. Foi recuperada somente a caixa de cigarros que estava com o réu. A caixa estava em cima do tanque da moto que estava com o rapaz. O policial conseguiu dominar a situação e algemou. O declarante estava como ajudante do veículo Fiorino e o motorista era a vítima Ziden. Um chegou e abordou, bateu no vidro do motorista e não dava para ouvir direito. O indivíduo gesticulou que estava armado. Identificou entre as motos aquela moto que seguia no início. O réu estava em uma moto preta. O réu estava sozinho. Transeuntes e pessoas em motos, meninas, desceram, pegaram caixas e foram embora. O réu estava com o grupo de roubadores. A vítima Ziden também não viu arma, ele ficou em "choque" na hora.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Paulo Pereira de Araújo, policial militar, que relatou, em síntese, que foram avisados por transeuntes que estava acontecendo roubo de carga e se deslocaram para o local. Chegando ao local tinham indivíduos com caixas e só lograram deter o réu. Não foi encontrada arma de fogo. Somente a carga no tanque da moto. O réu acelerou a moto para cima. Teve contato com as vítimas no local. Nunca tinha tido contato com o réu. Era carga de cigarro. Além da moto do réu, eram mais três motos. Eram quatro no total.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Tálita Gabrielle da Silva Bispo, policial militar, que narrou, em suma, que estavam em patrulhamento e diversos transeuntes informaram de um roubo em andamento. Se deslocaram para o local e tinham motos que se evadiram com carga em cima do tanque e só foi possível abordar o réu que estava com carga em cima do tanque da moto também. O réu tentou dar uma acelerada, mas viu que não foi possível. Não se recorda o número de motos no local. Teve contato com as vítimas que estavam desembarcadas da Fiorino. Não visualizou arma de fogo.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que está com 19 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio e parou porque estava cuidando da irmã mais nova. Estava trabalhando fazendo entrega para uma pizzaria, sem registro. Nunca tinha sido preso antes. Mora com a avó, a tia, a mãe e a irmã. Estava com a cabeça quente e foi o interrogando mesmo, errou e pede desculpa. Ninguém tinha arma. Os outros rapazes não conhece, porque foi o último a chegar. Admite a participação nesse roubo.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel.

Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda que a ilustre Defesa constituída não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com, ao menos, outros três indivíduos ainda não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição

de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) não restou minimamente demonstrada nos autos.

Com efeito, a própria vítima Rodolfo afirmou em juízo que não visualizou arma de fogo e que não apresentaram nenhuma arma de fogo.

Assim, fica afastada mencionada majorante prevista no § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se depreende das Certidões (fls. 35/36 e 109) e das Folhas de Antecedentes (fls. 37/40, 89/93, 107/108), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias atenuantes de ser o réu menor de 21 anos na data do fato, tendo à época, 19 anos de idade (nascido em 18/06/2002), bem como a confissão espontânea. Todavia, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo um total de 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade, a menoridade relativa e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o seu caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JOÃO VICTOR FERREIRA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. A vítima

R.V. da S. prestou declarações coesas em juízo e realizou o reconhecimento do Réu. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a transferência do sentenciado a estabelecimento compatível com o regime fixado (semiaberto).

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA